

1526294-78.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a prática delitativa, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. "HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526294-78.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526294-78.2021.8.26.0228 C. 1300/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296929/2021 - 91º D.P. CEASA, 21131912 - 91º D.P. CEASA, 4367/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2296929 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DO CARMO CORDEIRO DA CUNHA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

MARIA DO CARMO CORDEIRO DA CUNHA e BEATRIZ SOUZA PRAXEDES qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursoas nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 61, I e II, alínea 'j' do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 18h55min, no supermercado situado na Rua Catão nº 25, Lapa, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para si, quatro unidades de bacalhau do tipo "Gadus Morhua", avaliadas em R\$ 922,56 (novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), pertencente à empresa-vítima "Sondas Supermercados Exp e Imp".

A denúncia foi recebida, a ré MARIA foi citada pessoalmente e a ré BEATRIZ, frustrada a citação pessoal, foi citada por edital. Sobreveio a resposta à acusação em favor da ré MARIA.

Decorrido o prazo sem que a ré BEATRIZ comparecesse em Juízo ou constituísse advogado, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Em instrução foi ouvida a vítima. Interrogada, a ré MARIA DO CARMO CORDEIRO DA CUNHA prestou confissão qualificada. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência parcial da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, as acusadas adentraram no supermercado "Sondas Supermercados Exp e Imp", com o intuito de cometer furto. Neste contexto, as acusadas foram até o setor de peixaria e subtraíram quatro unidades de bacalhau, escondendo-as dentro de uma bolsa vermelha. Em seguida, passaram pelos caixas sem efetuar o pagamento pelo produto que pertencia ao mercado.

Ocorre que a ação delitiva foi percebida pelo funcionário Leonardo, auxiliar de peixaria do mercado, que suspeitou a atitude das mulheres e alertou o monitoramento.

Assim, após passarem pelo caixa, o monitoramento confirmou o furto, momento em que os funcionários foram atrás das rés, abordando-as na rua lateral do estabelecimento, e em revista pessoal, encontraram os bacalhaus na bolsa que estava na posse de BEATRIZ.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral coligida.

A representante do supermercado vítima, Diana Fernandes do Bomfim, disse que estava exercendo suas funções de fiscal de prevenção de perdas, quando um dos funcionários avisou o monitoramento que duas mulheres pegaram peças de bacalhau e foram até o um corredor, de maneira suspeita. Disse, ainda, que passaram pelo caixa sem realizar o pagamento e que, ao cruzarem o alarme antifurto, ele foi acionado e o monitoramento confirmou o furto. No instante seguinte, a representante e o funcionário Leonardo abordaram as rés, em uma rua lateral ao supermercado, e pediram os produtos que estavam em uma bolsa.

A testemunha e condutor Leonardo Damasceno dos Santos, narrou que trabalha na peixaria no supermercado vítima e estava exercendo suas funções, na data e local dos fatos, quando percebeu que duas mulheres se aproximaram das peças de bacalhau, cada uma pegou duas, e foram até um dos corredores do supermercado. Constatou, ainda, que suspeitou da atitude e acionou a prevenção de perdas. Logo em seguida, passaram pelo caixa sem pagar e, no mesmo instante, o monitoramento confirmou o furto, juntamente ao alarme antifurto, que foi acionado. O funcionário e a representante da empresa foram ao encalço das rés e conseguiram abordá-las na rua lateral do estabelecimento, recuperando as peças de bacalhau furtadas.

A testemunha Mauricio Perpetuo Da Cruz Junior disse que é operador de caixa no estabelecimento vítima e estava atendendo no momento em que, na data e local dos fatos, o funcionário Leonardo, que trabalha na peixaria, alertou que duas mulheres

pegaram peças de bacalhau e estavam agindo de maneira suspeita. Relatou, ainda, que as réas passaram pelo caixa sem pagar por qualquer produto, momento em que Leonardo e Diana resolveram ir ao encalço das duas mulheres e encontraram as caixas de bacalhau em uma bolsa, em uma rua ao lado do estabelecimento. Tudo isso foi relatado por Leonardo e Diana, sendo que não teve conhecimento direto do ocorrido.

Em seu interrogatório, a ré MARIA disse que realmente entrou no mercado com uma companheira e realmente pegaram as peças de bacalhau; uma seria para comer, para seu consumo e, a outra, seria para venda. Todavia, desistiu de levar as peças e a abandonou ainda no interior do mercado. Sua companheira saiu com as peças, mas foi detida na parte de fora do mercado.

Foi o que se colheu da prova oral.

Em proêmio não se pode falar em insignificância penal ou bagatela. Isso porque a acusada, criminosa habitual que é, vem fazendo do crime seu meio de vida, o que representa perigo incontestável à sociedade, a desnaturar o pressuposto subjetivo da criação jurisprudencial e, ainda, pelo critério objetivo, o próprio valor das 'rei' impede o reconhecimento de tal instituto, no caso dos autos.

Também de crime impossível, ou tentativa inidônea não se cogita, como se verá, na medida em que o crime se conformou plenamente, atingindo a consumação.

De fato, a prova amealhada basta para a condenação. As réas foram flagradas com caixas de bacalhau assim que deixaram o local. Tais elementos não deixam dúvidas quanto à participação na empreitada criminosa, tendo em vista que os objetos foram recuperados em posse das agentes.

A qualificadora, por sua vez, decorre do próprio flagrante, quando ambas foram detidas após a subtração.

Não vinga a pretendida desistência voluntária afirmada pela acusada, consoante a prova oral colhida.

Veja-se que, ainda que a acusada MARIA tivesse abandonado as peças de bacalhau no interior do mercado, o que não ocorreu, sua comparsa conseguiu, efetivamente, sair com as peças por ela subtraídas o que, em vista do concurso de pessoas, tornaria ausente o pressuposto da desistência voluntária.

O crime tratado nos autos é consumado.

Houve posse tranquila do bem, mesmo breve (o que, inclusive, seria despidiêdo, a rigor do entendimento firmado pelo C. STJ).

Se considerarmos também que houve o chamado "deslocamento da coisa", igualmente o furto será consumado e, ainda, no momento em que a coisa deixou a esfera de disponibilidade da vítima também se aperfeiçoou o furto.

Assim, sob qualquer aspecto que se analise o fato, deve ser ele tido por consumado. Assim, ainda que os policiais autuantes tenham avistado as réas na posse da res, logo após a prática delitativa, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. "HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela

perseguição imediata 2. A alteração do enquadramento jurídico dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus denegado”.

Assim, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

Em relação à ré MARIA, na primeira fase da dosimetria, anoto que se cuida de acusada criminosa habitual.

Afinal, como já proclamou o C. STF, quem faz do crime profissão, incide na hipótese da habitualidade ou reiteração delitiva, que deve ser considerada como circunstância judicial (artigo 59 CP), para a fixação da pena inicial.

No mesmo sentido o C. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a culpabilidade do agente como fator indispensável para a fixação da pena.

Assim, sua pena partirá de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa, mínimos.

Na fase intermediária, cabível, ainda, a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independer de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, “essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”. Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Ademais, observo que se trata de acusada reincidente específica e, como cediço, maior o desvalor da conduta daquele que reitera na prática de determinado crime, pois evidencia que faz da delinquência conduta corriqueira, fato que merece reciprocidade em termos penais, como entende, inclusive, o C. Supremo Tribunal Federal.

Frisa-se a circunstância para que não se levante o duplo agravamento por mesmo fato (reincidência e maus antecedentes como mesmo suporte). A situação aqui é diversa, como reiteradamente proclama o C. STF.

Assim, compensando-se uma das agravantes (calamidade pública) com a confissão, resta a reincidência específica, motivo pelo qual as penas são elevadas para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Em vista da reincidência específica e da habitualidade delitiva, descontará a pena em regime inicial fechado.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR a ré MARIA DO CARMO CORDEIRO DA CUNHA, qualificada nos autos, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos, por incursa no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 61, I e II, alínea 'j', ambos do Código Penal.

A ré respondeu solta. Faculto recorra da mesma forma.

Em havendo recurso, desmembrem-se os autos quanto à corré BEATRIZ SOUZA PRAXEDES, em relação a quem o feito permanece suspenso.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA